



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 67 DEL 16/02/2026	OGGETTO: Servizi di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive e per la digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi nell'ambito del progetto "Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella"
Registro Generale N. 114 DEL 19/02/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove, del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

CUP: J29D24000270001

CIG: BA3EB93182

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Premesso:

- Che, con deliberazione della G.C. n. 85 del 10.08.2022, è stata approvata la scheda progettuale per l'intervento "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi – Area Anfiteatro Romano" CUP: J27B23000010001, redatto dall' Ufficio Tecnico, a valere su risorse M1C3 – Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con deliberazione della G.C. n. 87 del 10/08/2022, è stata approvata la scheda progettuale per l'intervento "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi – Museo immersivo MIA" CUP J27B23000020001, redatto dall' Ufficio Tecnico a valere su risorse M1C3 – Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con deliberazione della G.C. n° 70 del 03.06.2025, ad oggetto "Accettazione formale del finanziamento ed autorizzazione al legale rappresentante alla sottoscrizione del "modello 16" Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.01.2025, relativo alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF riferita all'anno 2023 Progetto Rest-Abella, Restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizioni anche da parte di persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva del Castello di Avella, al fine di incrementare i servizi turistici ed alla comunità e di salvaguardare l'integrità materica del bene culturale CUP J29D24000270001;

Dato atto:

- Che è necessario provvedere da parte della stazione appaltante all'affidamento di un incarico di Servizio di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche, cognitive e digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi del Comune di Avella per il suddetto intervento;
- Che il suddetto incarico è previsto per diversi interventi come di seguito definiti:
- "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" – Area Anfiteatro Romano: J27B23000010001;
- "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" – Museo immersivo MIA: J27B23000020001;
- Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella - J29D24000270001;

Preso atto:

- Che con Deliberazione della G.C. n° 70 del 03.06.2025 venivano approvati gli elaborati che costituiscono il progetto di Fattibilità tecnico ed Economica *"Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella CUP: J29D24000270001"* e nello specifico il QE per un totale di €_945.361,81 a valere sui fondi Rif. Pratica BC-238/2023 – DPCM 15 gennaio 2025 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2023 - d.P.R. 10 marzo 1998, n.76;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: ***Servizi di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive e per la digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi nell'ambito del progetto Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella;***
- Importo del contratto: 20.000,00, oltre IVA, come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Durata contratto: 11 mesi di attività

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-MePA e/o a soggetti aggregatori/centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG: BA3EB93182;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che:

- La stazione appaltante ha effettuato Richiesta di Offerta n. 6003883 a mezzo piattaforma telematica acquistinretepa.it per i servizi in oggetto;
- l'operatore economico HPA SRL di VINCENZO PADUANO con sede legale in Serino (AV) alla Via SP 117, n. 2, P.IVA: 02989240649 ha presentato, entro i termini prestabiliti, un'offerta economica, il cui codice identificativo è 3006540 pari ad € 20.000,00, oltre iva come per legge;
- che in data 28.01.2026 è stata effettuata la stipula tramite la piattaforma MePA;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare i **“Servizi di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive e per la digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi nell'ambito del progetto “Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella”** all'operatore economico HPA SRL di VINCENZO PADUANO con sede legale in Serino (AV) alla Via SP 117, n. 2, P.IVA: 02989240649, per un totale di € 24.400,00 IVA compresa, somma ritenuta congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'offerta n. 3006540 – R.d.O. n. 6003883 presentata dall'operatore economico HPA SRL DI VINCENZO PADUANO con sede legale in Serino (AV) alla Via SP 117, n. 2, P.IVA: 02989240649, per un importo di € 20.000,00 oltre Iva come per legge, ovvero complessivi € 24.400,00 per l'affidamento del **Servizi di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive e per la digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi nell'ambito del progetto “Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella”**;
2. **DI PROCEDERE AD AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, **Servizi di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive e per la digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi nell'ambito del progetto “Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella”** all'operatore economico HPS SRL DI VINCENZO PADUANO con sede legale in Serino (AV) alla Via SP 117, n. 2, P.IVA:02989240649, per un importo di €20.000,00 oltre Iva come per legge, ovvero complessivi €24.400,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. **DI DARE ATTO** che
 - che l'incarico avrà una durata pari a 11 mesi di attività;
 - che verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione;
 - che il CIG relativo alla procedura è il seguente: **BA3EB93182**
4. **DI DARE ATTO, inoltre, che le somme di cui sopra trovano copertura** a favore del creditore come sopra indicato:
Esercizio finanziario di esigibilità: bilancio di previsione 2026

Capitolo: 821.8

Impegno:	247 sub 1
Importo:	€ 24.400,00
Codice:	2.02.01.10.002

5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. Che sarà sottoscritta apposita convenzione tra le parti.
9. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
10. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 19/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: impegno contabile CIG: BA3EB93182 CUP: J29D24000270001 Descrizione Capitolo: PROGETTO REST-ABELLA (FINANZIATO CON RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELLOTTO PER MILLE PER IL 2023- ATTI DEL GOVERNO N. 228,229 ,230,231 E 232) Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.10.002	05.01	821.8		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
247	€ 0,00	2	€ 24.400,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: HPA SRL - Progressivo Fornitore: 5490 Codice Fiscale: 02989240649 P.Iva:
--

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 19/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 198, e vi rimarrà fino al 06/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 114 del 19/02/2026;

Oggetto: Servizi di realizzazione di una piattaforma digitale integrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive e per la digitalizzazione dei servizi culturali, turistici e informativi nell'ambito del progetto "Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella"

Avella (AV), 19/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to MAIELLA PASQUALE